

دفعه الخناق كل خمس
دقائق ☺ الدراسة النصية
مش صعبه ولا هي عقدة
افهمي كل نقطة كويس
هتلاقي الامور سهله
معاكي استعيني بالله قبل
كل حاجه وابدأي ☺☺

الدراسة النصية (اصول الفقه)

هنبدا بتعريف المصنف والشارح وكتبهم

المصنف: ناصر الدين البيضاوي ← كتابه: منهاج الوصول في علم الاصول
الشارح: جمال الدين الاسنوي ← كتابه: نهاية السؤل شرح منهاج الاصول

التعريف بالامام البيضاوي؟

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي ،صاحب كتاب منهاج الوصول الى علم الاصول ،كان عالما بكثير من العلوم واشتغل بالقضاء ،وكان مفسرا صنف كثيرا من التصانيف،تولى القضاء لمدة في بشيراز ،ورحل الى تبريز وتوفي سنه ٦٩١ وقيل ٦٨٥

اهم مؤلفات البيضاوي:-

- (١) منهاج الوصول الى علم الاصول
- (٢) مختصر الكاشف
- (٣) مختصر الوسيط في الفقه (المسمى بالغاية)
- (٤) نظام التواريخ وتعاريفها



التعريف بالامام الاسنوي؟

هو(الشيخ جمال الدين) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الاسنوي و ولد في صعيد مصر سنه ٧٠٤ ، واشتغل بالعلوم حتى كان منفرد أوانه وشيخ الشافعية في زمانه، توفي سني ٧٢٢ هجرية

اهم مؤلفات الاسنوي؟

- (١) نهاية السؤل شرح منهاج الوصول الى علم الاصول
- (٢) شرح تفسير البيضاوي
- (٣) كافي المحتاج الى شرح المنهاج
- (٤) الفتاوى



المسألة الأولى:- حجية القياس

قال المصنف : "الباب الاول في بيان أنه حجه، وفيه مسائل أي في القياس.."

القياس في اللغة:- التقدير والمساواه && القياس في الاصطلاح:- مساواه الفرع بالاصل في عله الحكم

" القياس متفق عليه بين العلماء على انه حجه في الامور الدنيوية "

س/ حكم العمل بالقياس؟

اتفق العلماء انه حجه في الامور الدنيوية واختلفوا في الامور الشرعية الى مايلي:-

- (١) الجمهور:- وجوب العمل بالقياس
- (٢) القفال وأبو الحسن البصري :- وجوب العمل به شرعا وعقلا وسمعا

ازاي هيكون الفرع اولي (احق) بالحكم من الاصل ؟ زي تحريم ضرب الوالدين أولى من تحريم التأفف لهم – التأفف الاصل ،الضرب فرع- الفرع هنا اشد من الاصل

(٣) القاشاني والنهراوي :- يجب العمل به (القياس) في صورتين :

○ الاولى :- أن تكون عله الاصل منصوصه

○ الثانية:- أن يكون الفرع أولى بالحكم من الاصل

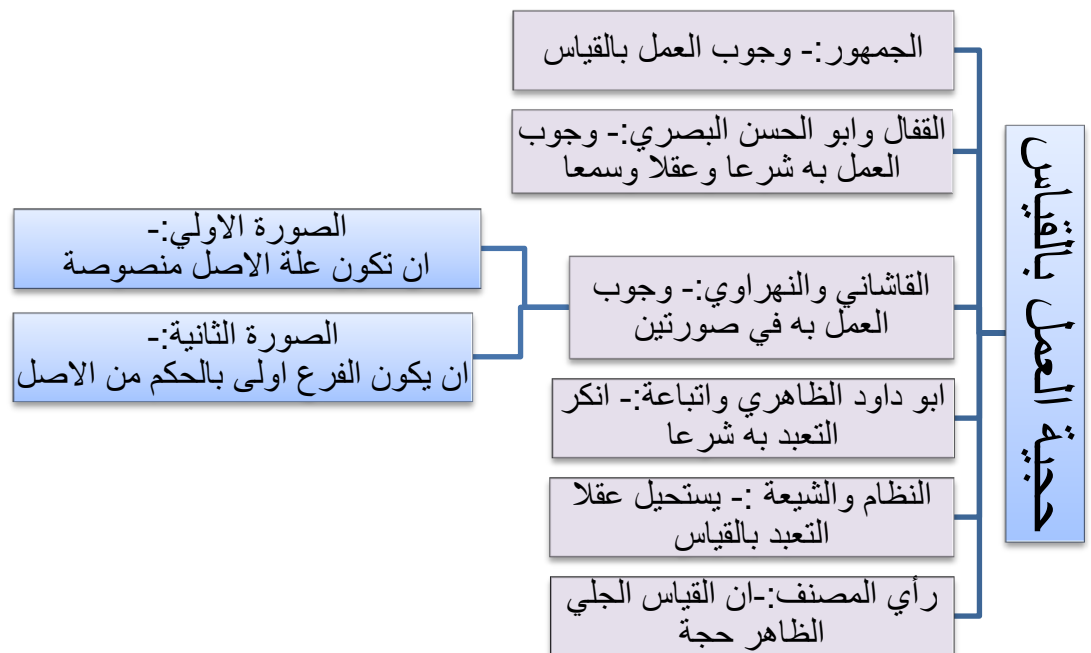
(٤) ابو داود الظاهري وأتباعه:- انكر التعبد به شرعا – قالوا لم يرد في الشرع الي يقولنا اننا نعمل بالقياس وحتى لو هو جائز عقلا فيستحيل عقلا بردوا اننا نتعبد بيه لان مجاش في الشرع نص بيه (لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله ☺) .

(٥) النظام والشيعة:- يستحيل عقلا التعبد بالقياس .

عقب الامام الاسنوى على رأي النظام والشيعة وقال بأن فيه نظر وذلك لوجوه :-

- ان صاحبي الحاصل والمحصول وغيرهما نقلوا عن النظام انه يقول ذلك في شريعتنا خاصة
- لان المصنف ذكر بعد ذلك أن القياس الجلي لم ينكره أحد (دا رأي المصنف في حكم القياس)
- ان النظام قال :ان التنصيص بالعله أمر بالقياس وهذا يوافق المذهب الثالث (القاشاني والنهراوي ركزوا كدا)
- انه اطلق وقال الشيعة ،والشيعة فرقتين الإمامية ،والزيدية ← والزيدية قالوا انه حجه ولم يحيلوه

(٦) رأي المصنف:- أن القياس الجلي الظاهر حجه لم ينكره أحد.



بما انك عديتي اول صفحه مبصتيش فيها وبدأتي في المسألة علطول احب اقولك زي ما هتذاكري المسائل كويس خدي بالك ان في التعين لازم هتتسألي عن المصنف والشارح ،كتبهم، اسمهم ، تاريخ وفاتهم، كتبهم، اسم الكتاب الي انتي بتتسألي فيه ، فخدي بالك متبقيش مذاكرة الصعب وسؤال زي دا هو الي يقف عليكي

ادلة المذاهب على حجية القياس

اولا :- الجمهور

الدليل الاول:- قوله تعالى: "فأعتبروا"

وجه الدلالة:- ❀ ان القياس مجاوزة بالحكم عن الاصل الى الفرع ، والمجاوزة إعتبار ، والاعتبار مأمور به ❀ اذا القياس مأمور به

الاعتراض الثالث:-

سلمنا أن الآيه تدل على وجوب العمل بالقياس من جهة العموم لكن لا يجوز التمسك بالعموم لأنه يفيد الظن، والظن كافي في المسائل العلمية الفرعية بخلاف المسائل الاصولية

الجواب:-

لا نسلم ان القياس من المسائل العلمية الفرعية بل هو من المسائل العملية لان المقصود من كون القياس حجة انما هو العمل به لا مجرد اعتقاده كأصول الدين ، والامور العملية يكتفي فيها بالظن فكذا ما كان وسيلة إليها .

الاعتراض الثاني:-

سلمنا ان الاعتبار بمعنى المجاوزة لكن المجاوزة معنى كلي والقياس معنى جزئي والدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

الجواب:-

ان الامر بالماهية المطلقة وان لم يدل على وجوب الجزئيات لكنه يقتضي التخيير بينهما عند عدم القرينة والتخيير يقتضي جواز العمل به ويستلزم وجوب الفعل به لان كل من قال بالجواز قال بالوجوب

الاعتراض الاول:-

ان الاعتبار ليس بمعنى القياس بل بمعنى الاتعاظ وذلك ليتناسب مع صدر الآيه.

الجواب:-

لا نسلم ان الاعتبار بمعنى القياس بل قلنا هو بمعنى المجاوزة وهي القدر المشترك بين القياس والاتعاظ.

المقصود بقول المصنف هنا هو الدليل الثاني لحجية القياس



ح قال المصنف: "الثاني قصة معاذ وابي موسى وقيل كان ذلك قبل نزول (اليزم أكملت لكم دينكم)"

الدليل الثاني:- من السنة حديث معاذ بن جبل

الدليل الثاني :- روي أن النبي ﷺ بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قاضيين، كل واحد منهما في ناحية فقال لهما: «بم تقضيان؟ فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس مر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به، فقال ﷺ: «أصبتما».

وجه الدلالة:- أن النبي ﷺ صوب لهما، فدل ذلك على حجية العمل بالقياس.

الجواب:-

أن تصويب النبي ﷺ دال على كونه حجة مطلقاً، والأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت. والمراد من الإكمال المذكور في الآية: إنما هو إكمال الأصول لأننا نعلم أن النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلها مفصلة، فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع.

اعتراض الخصم:-

أن تصويب النبي ﷺ كان قبل نزول قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فيكون القياس حجة في ذلك الزمان؛ لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام، وأما بعد إكمال الدين والتنصيص على الأحكام فلا يكون حجة؛ القياس فقدان النص.



الدليل الثالث:- الإجماع فإن الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار فكان ذلك إجماعاً.

❀ بعض أقوال الصحابة رضوان الله عليهم:-

(١) أن أبا بكر -رضي الله عنه- سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة: ما عدا الوالد والوالدة. ← (والرأي في قوله رأيي هو القياس إجماعاً).

(٢) أن عمر -رضي الله عنه- لما ولى أبا موسى الأشعري البصرة وكتب له العهد أمره فيه بالقياس، فقال: «اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك».

٣ وقال عثمان لعمر: «إن اتبعت رأيك فسديد وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي».

٤ وقال علي -رضي الله عنه-: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا ييعن وقد رأيت الآن بيعهن.

٥ وابن عباس كان يختلف مع زيد بن ثابت في ميراث الجد مع الإخوة، فقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت؛ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟!».

٦ فثبت صدور القياس بما قلناه وبغيره من الوقائع الكثيرة المشهورة الصادرة عن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا معاند، ولم ينكر أحد ذلك عليهم وإلا لاشتهر إنكاره أيضا، فكان ذلك إجماعا.

اعتراض الخصم:-

لا نسلم أن الباقيين لم ينكروا..

١ فقد نقل عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال: «أي سماء تظنني ، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي».

٢ ونقل عن عمر أنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا».

• وعنه أيضا: إياكم والمكايلة قيل: وما المكايلة؟ قال: المقايسة.

٣ وقال علي -كرم الله وجهه-: «لو كان الدين يؤخذ قياسا، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره».

٤ وعن ابن عباس أنه قال: «يذهب قراؤكم وصلحاؤكم، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيمون الأمور برأيهم».

الجواب:-

أن الذين نقل عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول به، فلا بد من التوفيق بين النقلين، فيحمل الأول على القياس الصحيح، والثاني على الفاسد توفيقا بين النقلين وجمعا بين الروایتين.



الدليل الرابع :- الدليل العقلي

الدليل العقلي: أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معللا بالعلة الفلانية ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع، يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع، وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه، وحينئذ فلا يمكنه أن يعمل بالظن والوهم؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين، ولا أن يعمل بالوهم دون الظن؛ لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعاً وعقلاً، فتعين العلم بالظن، ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك.



ثانيا :- أدلة المنكرين

الدليل الاول:- من الكتاب

١ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}

٢ **وجه الدلالة:-** أن القياس فيه تقديم على العمل بالكتاب والسنة، وهذا منهي عنه بمقتضى الآية، وبالتالي لا يجوز العمل بالقياس.

٣ **أجاب الإسنوي على هذا الدليل وقال:** أن القياس ليس فيه تقديم على العمل بالكتاب والسنة، بل هو عمل بالكتاب والسنة؛ لأن الكتاب والسنة أثبتوا العمل بالقياس، فدل هذا علي جواز العمل بالقياس.

٢ قال تعالى: {أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}. وقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}.

الادله كثير عشان المسأله
دي مهمه اوي ف ذاكري يا
فوزية وبطلتي صباح ☺

وقال تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}.

وجه الدلالة: أن الآية نهت عن القول بالشيء المظنون، والحكم الثابت بالقياس غير معلوم قطعاً بل هو مظنون، فالقياس ظن، فلا تثبت الأحكام به.

أجاب المصنف على هذا الاستدلال وقال: أن الحكم المثبت عن طريق القياس هو مقطوع به عند المجتهد؛ لأن العمل بغالب الظن عند المجتهد هو واجب بالإجماع المتواتر، ولكن الظن كان في الطريق الموصل إليه.

٣) قال تعالى: {وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}.

وجه الدلالة: في الآية دليل على أن جميع الأحكام موجودة في الكتاب، فلا يجوز العمل بالقياس؛ لأن شرطه فقدان النص.

أجاب الإسنوي على هذا الاستدلال وقال: يستحيل أن يشتمل الكتاب والسنة على جميع الأحكام الشرعية مفصلة، بل المراد اشتغالها على الأحكام مباشرة (بغير واسطة) أو بواسطة الأدلة كالقياس والإجماع، فدل ذلك على جواز القياس.



الدليل الثاني :- من السنة حديث عمل الأمة

الدليل الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا». وجه الاستدلال:- أن كلمة ذلك تشير على أقرب مذكور وهو القياس، فدل ذلك على جواز العمل بالكتاب والسنة دون القياس، وأثبت الضلالة لمن عمل بالقياس.

أجاب المصنف وقال: أن هذا الدليل معارض لدليل السنة عند الجمهور، فالعمل بالقياس في دليل الجمهور يحمل على القياس الصحيح، والنهي عن العمل بالقياس يحمل على القياس الفاسد، جمعاً بين الأدلة، وتوفيقاً بين النقلين.



الدليل الثالث:- الإجماع

ورد عن بعض الصحابة ذم العمل بالقياس، وسكت الباقيون، فدل ذلك على أنه إجماع منهم على عدم حجية القياس.

أجاب المصنف وقال: أن الذين نقل عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول بحجية القياس، فلا بد من التوفيق بين النقلين، فيحمل قولهم في العمل به على القياس الصحيح، ويحمل ذمهم على القياس الفاسد، جمعاً بين الروايتين.



الدليل الرابع:- أن الإمامية من الشيعة قد نقلوا عن العترة (أهل البيت) إنكار العمل بالقياس، وإجماع العترة حجة.

أجاب المصنف وقال: أن الزيدية من الشيعة نقلوا إجماع العترة على العمل بالقياس، وهذا معارض لنقل الإمامية.



الدليل من المعقول:- استدل المنكرين للقياس من المعقول بوجهين:

١- أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين؛ وهذا بالاستقراء (بالتتبع)، والمنازعة منهي عنها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا}، فبذل ذلك على عدم حجية القياس.

أجاب المصنف وقال: أن الآية إنما وردت في النهي عن المنازعة في الآراء والحروب؛ لقريظة قوله تعالى: {فَتَقَشَّلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}، أما التنازع في الأحكام فجائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اختلاف أمتي رحمة»، فدل هذا على حجية القياس

&: أن الشارع فرق بين التماثلات، وجمع بين المختلفات، وأثبت أحكاما لا مجال للعقل فيها.

(١) بيان التفريق بين التماثلات:

- ❖ فقد فرق الشارع بين الأزيمة في الشرف، ففضل لليلة القدر والأشهر الحرم على غيرهما.
- ❖ وفرق أيضًا بين الأمكنة، ففضل مكة والمدينة على غيرهما.
- ❖ وفرق بين الصلوات في القصر، فرخص في قصر الرباعية دون غيرها.

(٢) بيان الجمع بين المختلفات:

- ❖ فقد جمع الشارع بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما، مع أن الماء ينظف، والتراب يشوه.

(٣) بيان الأحكام التي لا مجال للعقل فيها:

- ❖ أنه تعالى أوجب غض البصر بالنسبة إلى الحرية الشوهاء، وأجاز النظر بالنسبة إلى الأمة الحسناء.
- ❖ وأوجب القطع في سرقة القليل دون غضب الكثير.
- ❖ وأوجب الجلد على القاذب بالزنا دون القاذف بالكفر.
- ❖ وشرط في شهادة الزنا أربعة رجال، واكتفى في الشهادة على القتل باثنين.

* وهذا كله ينافي القياس، فالقياس مبناه فهم العلة والحكم وذلك دليل على عدم حجية القياس.*

أجاب المصنف وقال: أننا ندعي وجوب العمل بالقياس في الأحكام التي لها علة، وفهمنا معناها مع عدم المعارض، وهذا غال بالأحكام، أما ما ذكرتم من الصور فهو من القليل النادر، ولا نحكم على الكثير بالنادر.

كدا المسألة الاولى خلصت ،ونصيحه انتي معاكي المنهج
اهو من قبل الامتحانات بشوية حلوين بلاش بقى شغل
زنقة الكلاب ليلة الامتحان دا 😊، دا اخر ترم ليكي في
التعليم خلية يعدي على خير الله يسترك 😊

المسألة الثانية:- التنصيص على العلة

& مذاهب العلماء في التنصيص على العلة:-

س/ هل التنصيص على العلة أمر بالقياس؟

اختلفوا إلى مذاهب:

(١) ابن الحاجب، والنظام وابو الحسين البصري وجمته من الفقهاء والامام أحمد

❖ إلى أن: [التنصيص على علة الحكم أمر بالقياس مطلقاً]

(٢) قال أبو عبد الله البصري:

❖ [التنصيص على علة الفعل لا يكون أمراً بالقياس بخلاف علة الترك فيكون أمراً للعمل بالقياس

سواء كان في طرف الفعل كقوله: "تصدقوا على هذا لفقره"، أو عله بالترك كقوله: "حرمت الخمر لإسكارها"

٣) الصحيح عند الإمام (الرازي)، والآمدي، وأتباعهما

✽ [أنه لا يكون أمرا بالقياس مطلقا، بل لا بد في القياس من دليل يدل عليه].

ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية ولم يصرح المصنف بالمذهب المختار لإشعار الدليل به. " هو ذا الرأي المختار من الآخر "

٤) نقل عن الغزالي في المستصفي

✽ [ان التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم بطريق عموم اللفظ لا بالقياس].

وهذا نقل عن النظام.

خلي بالك

الذي نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه، وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس إنما محله عند عدم التنصيص على العلة.



أدلة الرأي المختار الرأي الثالث

س/ اذكر أدلة الرأي الصحيح المختار (الي هو الرأي الثالث يعني) ان التنصيص على العلة لا يكون أمرا بالقياس؟

أن الشارع إذا قال مثلا: حرمت الخمر لكونها مسكرة، فإنه يحتمل أن يكون علة الحرمة هو الإسكار مطلقا، ويحتمل أن يكون إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة؛ لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه دون غيرها من النبيذ، وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا بدليل أو عند ورود الأمر بالقياس، وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق الأولى لما تقدم.

جواب المصنف:-

وأجاب المصنف: بأن النزاع إنما هو في أن التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس أم لا؟ وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يضم إليه كون العلة مناسبة أو أن الغالب عدم تقييدها بالمحل.

الاعتراض على الدليل:-

أن الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقا؛ لأنه وصف مناسب للحكم، وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له، وحينئذ فيجب ترتب الحكم عليه حيث وجد. ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلة تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء.



دليل الرأي الثاني " ابو عبد الله البصري "

استدلال أبو عبد الله البصري على مذهبه:

أن من ترك أكل شيء لكونه مؤذيا، فإنه يدل على تركه لكل مؤذٍ، بخلاف من ارتكب أمرا لمصلحة كالتصدق على فقير فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير

والجواب:- أنا لا نسلم أنه يدل على تركه لكل مؤذٍ، سلمناه لكنه لقريضة التأذي لا لمجرد التنصيص على العلة.



المسألة الثالثة :- الإيماء

قال المصنف: " الثاني الإيماء وهو خمسة انواع ،الاول ترتيب الحكم الى الوصف بالفاء ، وتكون الفاء في الوصف او الحكم وفي لفظ الشارع او الراوي "

❖ عرفي الإيماء؟

الإيماء لغه:- أو من من الشئ يعني أشار اليه فهي مصدر
تعريف ابن الحاجب:- هو ان يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو او نظيره للتعليل لكان بعيدا

محترزات التعريف :-

تعريف الاقتران:-

اجتماع شئ بشئ ،وهو وصف الحكم
الوصف هنا:- السارق
لكن بعيدا:- لم يكن الاقتران مقيدا .
← قوله تعالى " السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما "
الحكم :- القطع
العله:- السرقة



انواع الإيماء (خمس انواع)

ركزي عشان انتي داخلة على كمية اقسام
هتقسم دماغك نصين ، استغفري كذا وصلي
على النبي هتلاقي الامور ميسرة

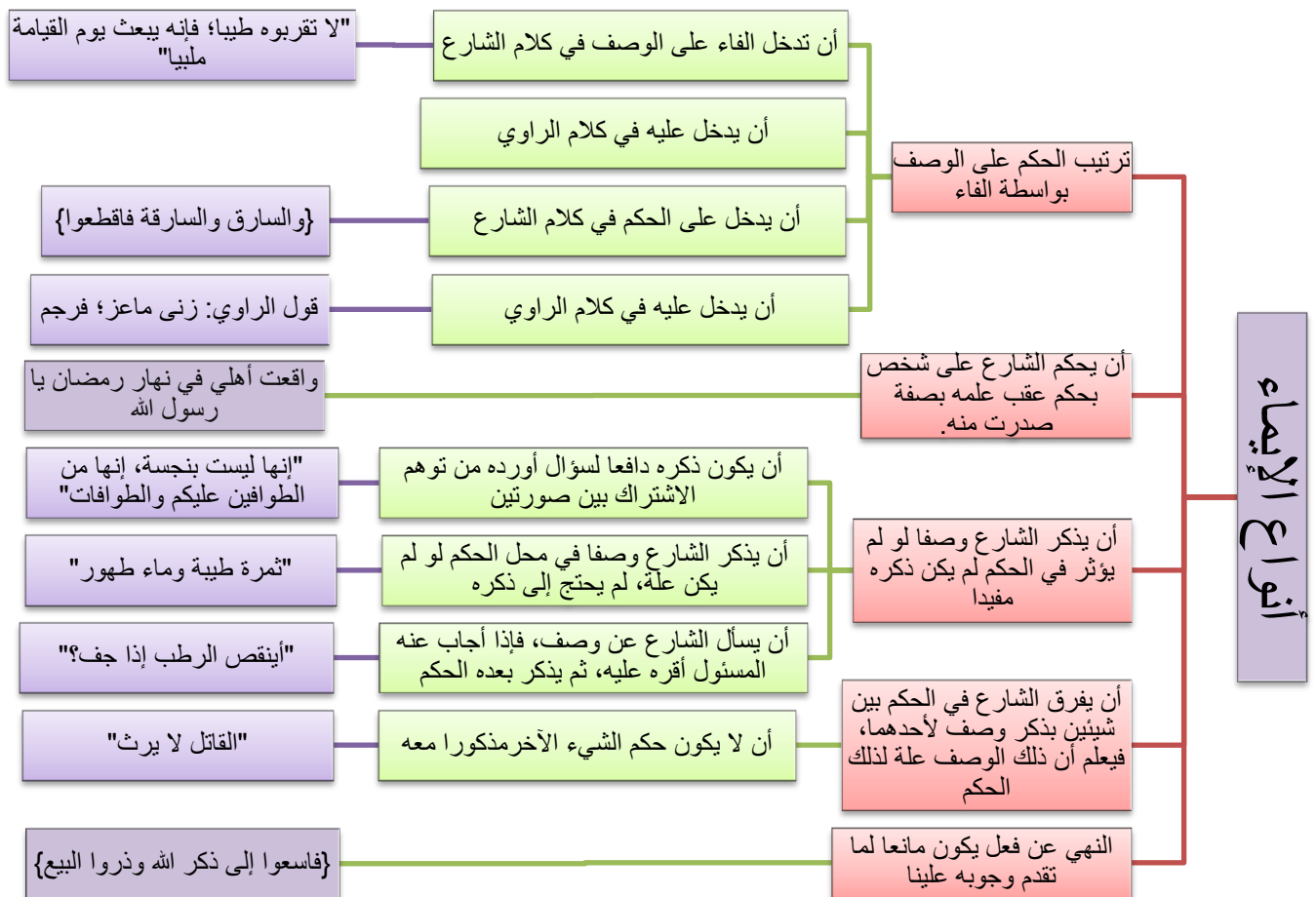
ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء .

النوع
الاول

وهو ان يذكر حكم و وصف وتدخل الفاء على الثاني منهما **ودا ليه ٤ انواع**

- ١) ان تدخل الفاء على الوصف في كلام الشارع ← قوله ﷺ: " لا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"
- ٢) ان تدخل الفاء على الوصف في كلام الراوي ← محدث لقي ليه مثال لسه
- ٣) ان تدخل الفاء على الحكم في كلام الشارع ← "السارق والسارقة فاقطعوا "
- ٤) ان تدخل الفاء على الحكم في كلام الراوي ← "زنى ماعز فرجم"

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله
الا انت ، أستغفرك وأتوب إليك



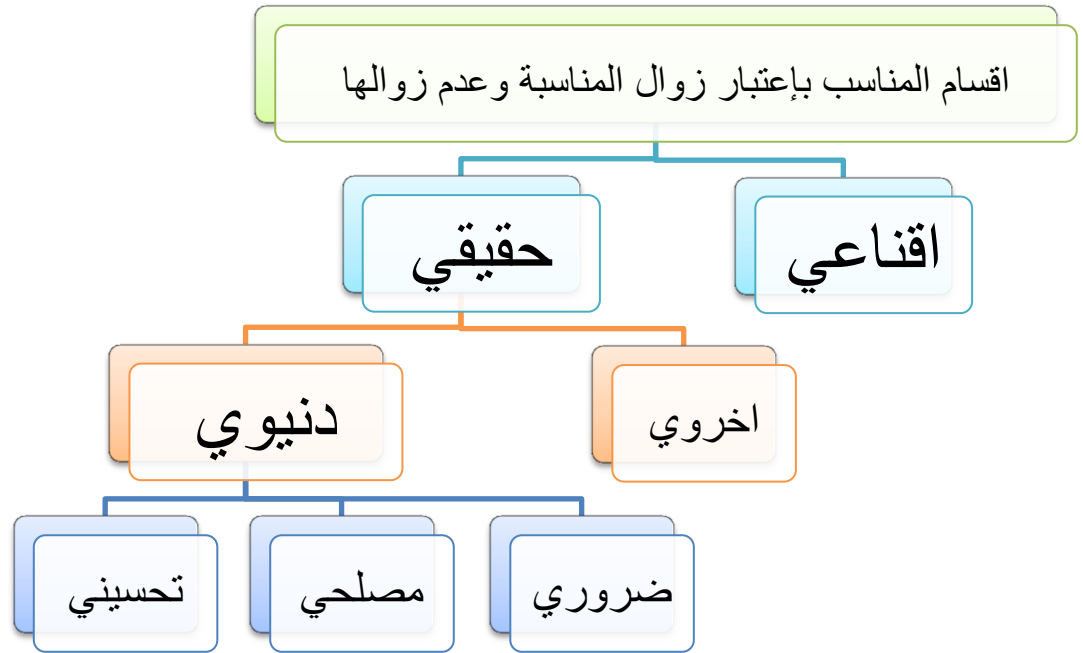
المسألة الرابعة :- المناسبة

قال المصنف: " الرابع المناسبة"

المقصود بقول المصنف الرابع ← المسألة الرابعة أو الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية المناسبة
 سبب شروع المصنف في تعريف المناسب ؟ لأنه هو المقصود في الكلام ويعرف من تعريف المناسب تعريف المناسبة
 المناسب لغة:- الملائم .

تعريف المناسب عند الإمام البيضاوي:- " تعريف المصنف " هو ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا . فالمصنف جعل المقاصد نفسها اوصاف مناسبة بخلاف (الإمام ابن الحاجب اعتراض الاسنوي على تعريف البيضاوي:- انه فاسد لان المناسب يكون من قبيل الاوصاف وليس الاحكام والمناسب قسم من اقسام العلل العلة ← الوصف و العلة ← المعلوم ← الحكم المناسب هو العلة وليس المعلوم	تعريف المناسب عند ابن الحاجب:- وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من جلب منفعه او دفع مضرة محترزات تعريف ابن الحاجب:- وصف ظاهر:- المعنى القائم أو العلة ← مثال الوصف الظاهر ← القتل العمد. يترتب عليه وجوب القياس = منفعه المترتبة على القصاص:- حفظ النفس وبقاء الحياة فان الشخص بالقصاص امتنع عن القتل . = الضرر :- التعدي على الآخر صفة الوصف الظاهر:- أي يخرج منه وصف خفي أو يدخل تحته الوصف الظاهر
---	---

منضبط:- أي انه ثابت لا يختلف فيخرج به المضطرب مثل المشقة ،لان المضطرب يختلف من شخص لشخص وبالتالي لا يصح ان يكون المناسب مضطرب.



الاقناعي:- ما كانت مناسبة تزول بعد البحث والتأمل بإعتبار الظاهر وليس الحقيقة لان كونه نجس تحريم بيعة ومقابلته بالمال ،ولكن بعد البحث والتأمل تزول هذه المناسبة لان الشارع اعتبر النجاسة في عدم صحة الصلاة لا في عدم صحة البيع " أي بيع الشيء النجس "	مثل ← تحريم بيع الخمر والميتة بعلّة النجاسة ،فالنجاسة وصف مناسب للتحريم
الحقيقي:- هو ما كانت مناسبة لا تزول بعد التأمل فيه	مثل ← الاسكار مناسب للتحريم حتى بعد البحث والتأمل
الدنيوي:- هو ما كانت المصلحة تتعلق بالدنيا	
الاخرى:- ما كانت المصلحة تتعلق بالآخرة	مثل ← الصلاة والصوم
الضروري:- ما كانت المصلحة او المنفعة تنتهي لحد الضرورة فهو ضرورة دنيوية	
المصلحي "الحاجي":- ما كانت المصلحة او المنفعة لا تصل الى حد الضرورة ولكن تصل الى حد الحاجة أي ترفع الحرج والمشقة	مثل ← تنصيب الولي على الصغيرة أي تمكينه من تزويجها ،فإن مصالح النكاح غير ضرورية في الحال الا ان الحاجة اليه حاصلة وهو تحصيل الكفو الذي لو فات
التحسيني:- هو ما كانت المنفعة او المصلحة لا تصل الى حد الضرورة او الحاجة بل هي مستحسنة في العبادات ويقصد بها المحافظة على مكارم الاخلاق	مثل ← تحريم القاذورات فإن نفرة الطباع منها لخاسستها مناسب لحرمة تناولها



" الدين ، العقل ، النفس ، المال ، النسل " .



الضروريات (الكليات) الخمس :-

اولا:- الدين ← محفوظ بمشروعية قتال المرتدين لعلّة الردة .

ثانيا:- العقل ← شرع تحريم الخمر لعلّة الاسكار .

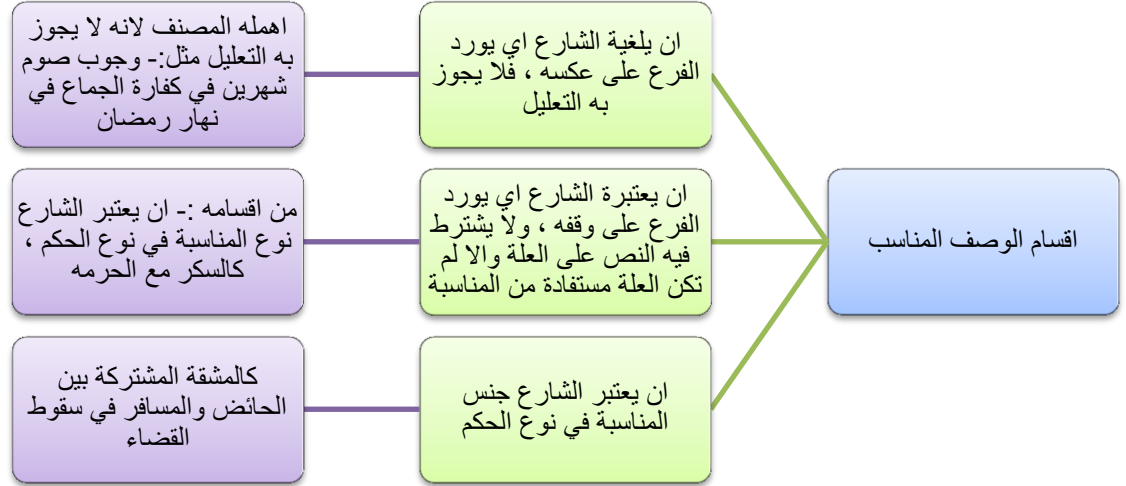
ثالثاً:- النفس ← محفوظة بمشروعية القصاص لان القتل العدوان مناسب لوجوب القصاص ، والمنفعة التي يجلبها هي حفظ النفوس

رابعاً:- المال ← شرع الضمان لعة التعدي بأخذ المال.

خامساً:- النسل / العرض ← شرع الحدود لعة الزنا.



اقسام المناسب بإعتبار إلغائه



حاشا المصنف الى الى القسم الثالث بقوله " او العكس" والفرق بين سقوط قضاء الحائض والمسافر:- ان الشارع اعتبر الاول(الحيض)جنسا ،والثاني(السفر) نوعا ، وذلك لان مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض ولكن سقوط القضاء بالنسبة للحائض والمسافر نوع واحد.



المسألة الخامسة:- الشبه

حاشا المصنف:- الخامس : الشبه قال القاضي المقارن للحكم ان ناسبة بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب او بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه"

← المقصود به :- الطريق الخامس الدال على العلية

تعريف الشبه:- هو الوصف الذي لا تظهر المناسبة بعد البحث والتأمل ولكنه الف من الشارع الالتفاف اليه في بعض الاحكام ،فهو دون المناسب وفوق الطردي ولأجل الشبه بكل منهما سمي الشبه.

الطردي:- وجود الحكم عند وجود الوصف

شرح التعريف:- عقد النظر لا نجد المناسبة ولكن عند التأمل نجد ان الشارع اخذ به

مثاله ← قول الشافعي في إزالة النجاسة :- "طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث " فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعين الماء فيها بعد البحث والتأمل غير ظاهرة

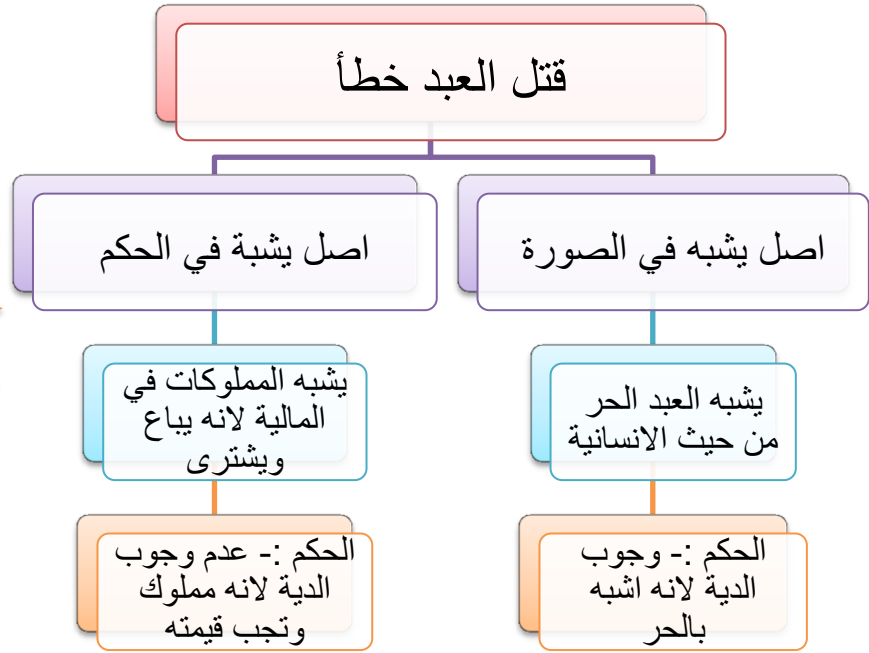
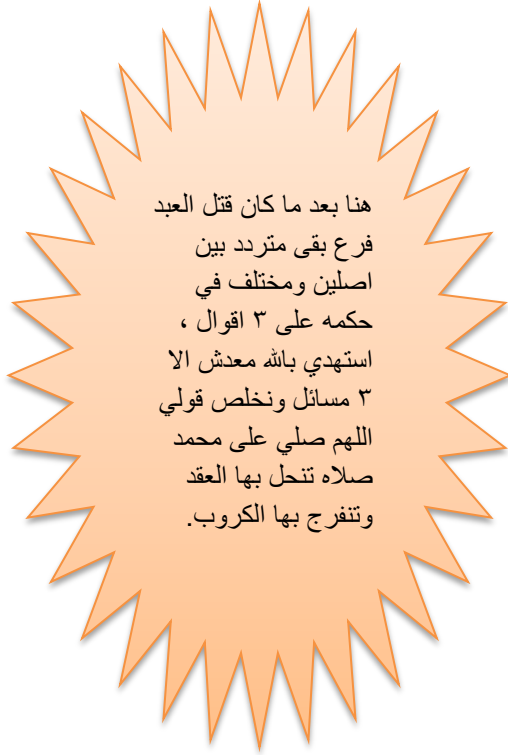
الحكم :- وجوب تعين الماء في إزالة النجاسة (حكم) & **علة الحكم:-** الطهارة لاجل الصلاة (وصف)



حقيقه : " واعتبر الشافعي الخ " هو فرع آخر سماه الشافعي: " قياس الاشباه "

سبب ادخال المصنف قياس الاشباه في مسألة قياس الشبه؟ ← لان فيه مناسبه له.

تعريفه:- تردد فرع بين أصليين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر في الصورة . مثاله ← قتل العبد خطأ



القول الاول:- الشافعي :- يعتبر المشابهة في الحكم.

فألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل، وإن زادت على الدية، والجامع أن كلا منهما يباع ويشترى.

القول الثاني :-نقله إمام الحرمين في البرهان عن أبي حنيفة :- اعتبر ان عليّة المشابهة في الصورة حتى لا يزداد على الدية

القول الثالث:- الإمام فخر الدين الرازي متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لما هو علة له، صح القياس مطلقا سواء كان في الصورة أو الحكم. (فالعبارة فيما يظن أنه علة).



تعريف:- حدوث الحكم بحدوث الوصف (الطرد)، وانعدام الحكم بعدم الوصف (العكس)
شرح التعريف:- لو الوصف موجود يبقى فيه حكم، لو الوصف مش موجود مفيش حكم

الدوران:- الطرد والعكس

الدوران في محل واحد :-	الدوران في محليين :-
مثال: [السكر مع عصير العنب] فإنه قبل أن يحدث فيه وصف الإسكار كان مباحا، وعند حدوثه حدثت الحرمة.	مثال: [الطعم في تحريم الربا]، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد في الحرير لم يكن ربويا.

و الوصف يسمى مدارًا، والحكم يسمى دائرًا.

قال المصنف: " السادس : " ← المقصود به الطرق السادس من الطرق الداله على العلية

هل يفيد الدوران العلية؟

اختلفوا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يفيد التعليل ظناً ← قاله الإمام الرازي والمصنف.

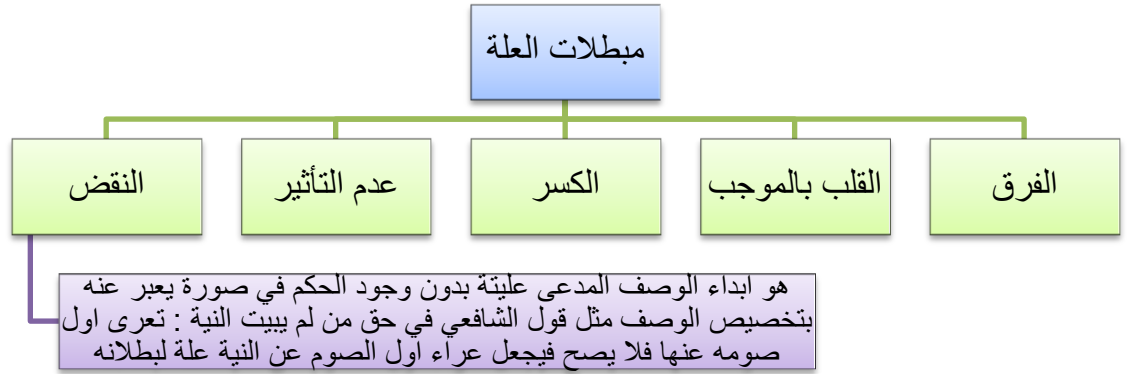
القول الثاني: يفيد العلية قطعاً ← قاله بعض المعتزلة.

القول الثالث: لا يفيدنا أصلاً ولا قطعاً ← اختاره الأمدى وابن الحاجب.



المسألة السابعة: مبطلات العلة

لما فرغ المصنف من من الطرق الداله على كون الوصف علة شرع في الطرق الداله على كونه ليس بعلة



مختلف فيها على اربعة اقوال :-

حكم النقض ان كان وارد على سبيل الاستثناء؟

القول الاول:- الامام فخر الدين ، والشافعي كما نقله الامدي يقدح مطلقا سواء كانت العلة منصوصه او مستنبطة ، وسواء كان

تخلف الحكم عن الوصف لمانع ام لا

القول الثاني:- لا يقدح مطلقا .

القول الثالث:- لا يقدح في العلة المنصوصة سواء حصل ملنع ام لا ويقدح في العله المستنبطة مطلقا .

القول الرابع واختاره المصنف:- لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصه او مستنبطة فإن لم يكن مانع قدح مطلقا



صياحك دا اخر صياح تعليمي ، ف خليه صياح بمذاكرة
وسيبي كوابية الشاي فحالها مش هي الي هتلم المنهج ع فكرة
😊 وقولي دايم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

٤) الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد دليل

حقال المصنف: "الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل " ← المقصود به الدليل الرابع من الأدلة المقبولة
و للأخذ بأقل ما قيل لابد من ثلاث شروط:-

- (١) الا يوجد دليل بخصوصه بأحد الاراء
- (٢) ان لا تكون الذمة مشغولة به ابتداء ، او بما ورد فيه خلاف .
- (٣) ان يكون ما قيل مجمع عليه

و متى يأخذ الامام الشافعي في اثبات الحكم بأقل ما قيل ؟

. اذا كان الاقل جزءا من الاكثر ، ولم يجد دليلا غيره ← كما في دية الكتابي .

حكم دية الكتابي ← مختلف فيها بين العلماء على ثلاثة اقوال

و (١) الامام الشافعي :- ثلث الدية و (٢) المالكية :- نصف الدية و (٣) الاحناف :- الدية كاملة

واختاره الامام الشافعي لانه:- اقل ما قيل ، ودليلة : الاجماع والبراءة الاصلية .

الدليل على وجوب الثلث :- (١) الاجماع :- لان الكل يجمع على الثلث لانه يندرج تحت النصف وتحت الدية الكاملة

. (٢) البراءة الاصلية :- لان الاصل براءة الذمة وعدم انشغالها وهي تدل على عدم الوجوب مطلقا .

. فالاجماع اوجب الثلث وتبقى الاصل : وهي براءة الذمة فيما عدا الثلث

ح قوله " اذا لم يجد دليل سواء " اشارة الى انه اذا وجد الشافعي دليل اخر قوي ، ولم يتمسك بالاقل لان ذلك الدليل القوي يكون واضح ، ولذلك لم يأخذ الامام الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعه ، وفي الغسل من ولغ الكلب لقيام الدليل الاقوى (الاكثر) فلا يأخذ الشافعي هنا بالاقل وانما يعمل بالنص .

اعتراض البعض على الشافعي في الأخذ بالاقل :-

ينبغي ايجاب الاكثر ليتيقن المكلف الخلاص عما وجب عليه

جواب المصنف:-

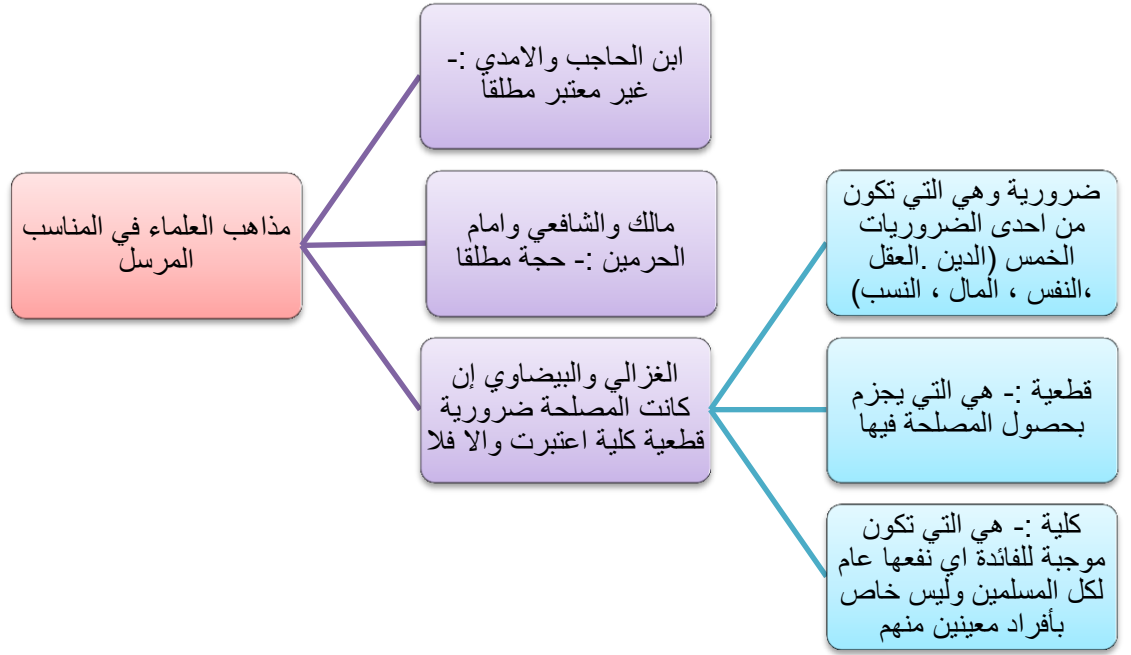
انه يجب ذلك حيث تيقنا شغل الذمة به والزائد على الاقل لم يتيقن فيه ذلك لانه لم يثبت عليه دليل



٥) المناسب المرسل ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلي

تعريف المناسب المرسل :- وصف ظاهر لم يعتبره الشارع ولم يلغية ويسمى ايضا بالمصلحة المرسلة .

تلخيصه في الصفحة الجاية ، حابة افكرك بس ان ربنا بيجازيكي بنيتك قبل عملك
ف إنوي خير واجتهدي والله ما بالمدة الي قضيتها في المذاكرة هي بإخلاصك في
المدة نفسها حتى لو كانت يومين ، ركزي اقرأي الحاجة مرة واثنين وتلاته افهمي
قبل ما تحفظي واستعيني بذكر الله على قضاء حاجتك ، واستعيني بالصلاه على النبي
عليه الصلاه والسلام ، اخلصي كده عشان وقت الامتحان تقولي الحمد لله انا عملت
الي عليا ❀ ربنا يفرح قلبك بالامتحان ومن بعده بالنتيجة ومن بعدها التخرج ❀



المنهج خلص يا فوزية ، كفاااااااااااارة يا سنة
رابعة 😊 ربنا يوفقكم في حياتكم العملية ويسعد
قلوبكم بالنتيجة و ونتقابل على خير بإذن الله 🌸

